

ДОГОВОР

об оказании услуг № _____

г. _____

_____ 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью "_____", именуемое далее "Заказчик", в лице Директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и плательщик Налога на профессиональный доход (самозанятое лицо) _____, именуемый(ая) далее "Исполнитель", с другой стороны, далее именуемые, соответственно, "Стороны", "Сторона", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В течение срока действия настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику предусмотренные настоящим Договором услуги, а Заказчик – принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги.

1.2. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об оказании услуг.

1.3. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, включают в себя:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____.

1.4. Сроки оказания услуг по настоящему Договору: _____.

1.5. Исполнитель оказывает услуги по адресу: _____.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги лично в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. В своей деятельности при исполнении настоящего Договора руководствоваться интересами Заказчика и положениями Договора.

2.1.3. Не разглашать полученные при оказании Заказчику услуг сведения, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну в течение ____ лет со дня заключения настоящего Договора.

2.1.4. Ежемесячно, не позднее ____ числа месяца, следующего за отчетным, направлять Заказчику Акт об оказании услуг (далее - Акт) на адрес электронной почты _____ в виде текстового файла в формате *.doc или *.docx.

В случае неполучения от Заказчика подтверждения получения Акта, он считается полученным по истечении ____ рабочих дней со дня его направления Исполнителем.

2.1.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания Акта в соответствии с п. 2.3.1 настоящего Договора, внести необходимые изменения в Акт в течение ____ рабочих дней с даты получения мотивированного отказа, после чего направить Акт Заказчику.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты оказанных услуг.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за ____ рабочих дней, при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Ежемесячно в течение ____ рабочих дней с момента получения Акта проверять и подписывать Акты, полученные от Исполнителя или направлять Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта на адрес электронной почты _____.

В случае если Заказчик не подпишет Акт или не направит Исполнителю мотивированный отказ от его подписания в течение указанного срока, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и подлежат оплате.

2.3.2. При получении от Исполнителя исправленного Акта (см. п. 2.1.5 настоящего Договора), подписать его в течение ____ рабочих дней.

2.3.3. Оплатить услуги по цене, указанной в пункте 3.2 настоящего Договора, в срок, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Контролировать качество оказываемых Исполнителем услуг.

2.4.2. Не оплачивать Исполнителю дополнительные услуги, если они не были согласованы Сторонами и оформлены Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты Заказчика с Исполнителем по настоящему Договору производятся ежемесячно, исходя из объема оказанных услуг.

3.2. За оказанные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере _____ рублей.

3.3. Основанием для выплаты вознаграждения Исполнителю является подписанный Заказчиком Акт.

3.4. Оплата производится не позднее ____ числа месяца, следующего за месяцем подписания Заказчиком Акта.

3.5. Выплата вознаграждения производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанность Заказчика по оплате будет считаться выполненной надлежащим образом после списания с расчетного счета Заказчика соответствующей суммы.

3.6. Стороны при заключении настоящего Договора исходят из того, что Исполнитель является самозанятым лицом и применяет в своей деятельности специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее – НПД), что подтверждается Справкой о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика НПД от _____ № _____.

3.7. Каждый раз после оказания услуг и проведения расчетов Исполнитель обязан сформировать чек и передать его Заказчику в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".

3.8. При снятии с учета в качестве плательщика НПД Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в 3-дневный срок с даты снятия с учета. В отношении всех платежей, совершаемых Заказчиком Исполнителю по настоящему Договору после даты получения Заказчиком уведомления о снятии Исполнителя с учета как плательщика НПД, Заказчик в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ выступает налоговым агентом Исполнителя, самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает НДФЛ в отношении сумм таких платежей, а также страховые взносы с сумм вознаграждения Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки в полном объеме – в составе реального ущерба и упущенной выгоды. Если одна из Сторон, вследствие нарушения настоящего Договора, получила доходы, Сторона,

права которой были нарушены, вправе требовать возмещения упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

4.3. В случае невыдачи чека согласно п. 3.7 настоящего Договора Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере ____ процентов от суммы, на которую полагалось выдать чек.

4.4. В случае наложения на Заказчика санкций налоговыми органами за невыполнение обязанностей налогового агента или оплаты страховых взносов с сумм, выплаченных Исполнителю по настоящему Договору, из-за несвоевременного сообщения (несообщения) Исполнителем Заказчику информации о снятии Исполнителя с учета в качестве плательщика НДС, Исполнитель обязан возместить Заказчику реальный ущерб в виде наложенных на Заказчика штрафных санкций в полном объеме.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явится следствием действия непреодолимой силы ("форс-мажор"), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т. ч. массовых беспорядков, запретительных действий властей, стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других обстоятельств непреодолимой силы.

4.6. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании форс-мажорных обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их наступления.

4.7. Если наступление соответствующих форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение Сторонами обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, этот срок соразмерно продлевается на время действия соответствующих обстоятельств.

4.8. Действие обстоятельств непреодолимой силы ("форс-мажор") должно быть подтверждено документально (актом, свидетельством или другим документом, выданным уполномоченным государственным органом).

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.2. При невозможности разрешения споров, возникающих между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров, возникшие споры подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор заключен на срок _____ и вступает в силу с _____.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.

7.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора до истечения срока его действия в случае более чем двукратного нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных в п. 3.4 настоящего Договора.

7.3. В случае отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора, уведомление о таком отказе должно быть направлено другой Стороне не позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты отказа.

7.4. Стороны в течение 1 (одного) месяца после получения одной из Сторон уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора обязуются согласовать порядок окончания оказания услуг и взаиморасчетов по настоящему Договору.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии соблюдения письменной формы и подписания их обеими Сторонами.

8.2. Все документы, уведомления и сообщения, связанные с исполнением Сторонами настоящего Договора, должны составляться в письменной форме и направляться курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении, если самим Договором, а также дополнительными соглашениями к нему не установлено иное.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ